

ORIGINALE



COPIA



Reg. Gen. Det.
N. 424 del 22/09/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 216 DEL 22/09/2022

OGGETTO:

DETERMINA DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALL'ATO CATANZARO DEL COSTO PRO-QUOTA SUGLI ONERI DI GESTIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI COMUNALI.

PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE (5° BIMESTRE) ANNO 2022 -

IMPEGNO 249

COD. 0903102

CAP. 586

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- dal 1° gennaio 2019 si è concluso il processo di riordino degli assetti istituzionali previsto dalla L.R. n.14/2014 ed i Comuni sono subentrati nei rapporti contrattuali con i gestori ed esercitano la competenza relativa all'organizzazione e gestione dell'intero ciclo dei rifiuti attraverso la forma associata della Comunità d'Ambito, che opera, sulla scorta delle decisioni assunte in sede assembleare, per il tramite dell'Ufficio Comune assumendo gli atti consequenziali;
- in data 16 febbraio è stata sottoscritta, da n.40 Amministrazioni comunali afferenti all'A.T.O. Catanzaro, la Convenzione Rep. n.14, per l'esercizio in forma associata, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n.14/2014, delle funzioni di organizzazione del servizio di gestione anche integrata dei rifiuti, integrata successivamente dalle Convenzioni di seguito specificate e sottoscritte dai Comuni che inizialmente non vi avevano aderito;
- l'A.T.O. Catanzaro, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. n° 14/2014, coincide territorialmente con i confini amministrativi della provincia di Catanzaro;
- pertanto, questo Ente ha aderito al predetto A.T.O. inerente il ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati;

Considerato che a far data dal 01 gennaio 2020, l'Ufficio Comune dell'A.T.O. Catanzaro assolve pienamente alle proprie funzioni, essendo cessata al 31 dicembre 2019 la delega conferita, sulla base della decisione dell'Assemblea dei Sindaci di questa Comunità n.6 del 29 gennaio 2019, al Dipartimento Ambiente della Regione Calabria la gestione di tutti i contratti di servizio dell'intero sistema di trattamento rifiuti (pubblico e privato) dell'A.T.O. Catanzaro, riguardanti gli impianti tecnologici di Catanzaro in località Alii e di Lamezia in località San Pietro Lametino, comprese le problematiche collegate;

Tenuto conto che l'Assemblea dei Sindaci dell'ATO Catanzaro nella seduta n.3 del 13/02/2020 ha adottato, anche in forza del D.Lgs n.118/2015, le modalità di organizzazione finanziaria per il pagamento degli oneri di gestione degli impianti pubblici dell'A.T.O. Catanzaro, tra cui di rilevanza per questo Ente:

▪ nel deliberato al punto 3:

- *il Comune Capofila, in forza del citato D.Lgs. n.118/2015 allegato 4/2 paragrafo 7, dovrà istituire appositi capitoli nel bilancio comunale su cui far confluire le operazioni di entrata da parte dei comuni e/o altri Ambiti e di pagamento a cura dell'ATO in favore degli operatori contrattualizzati per il servizio di trattamento dei rifiuti;*
- *gli Enti locali, che si avvarranno del servizio di trattamento/smaltimento dei rifiuti diretto dall'Ufficio Comune dell'ATO Catanzaro, dovranno trasferire, con decorrenza gennaio 2020, su base bimestrale anticipata, entro i primi dieci giorni del bimestre, sul Conto Corrente dedicato, le risorse corrispondenti al costo pro-quota di detto servizio di gestione;*
- *ciascun Ente dovrà provvedere all'impegno di spesa sui relativi stanziamenti di bilancio per il servizio in argomento, ai sensi del comma 2 lett. c) dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché adottare delibera di Giunta, di cui allo schema allegato (ALL. 1), che, sulla scorta della posta in Bilancio di cui sopra, disponga il versamento anticipato in favore dell'ATO dell'importo annuo previsto, rateizzato bimestralmente, demandando pertanto tutti gli adempimenti consequenziali al Responsabile dell'Ufficio Finanziario;*
- *l'Ufficio Comune dell'ATO, entro dieci giorni dalla trasmissione del quantitativo di rifiuti trattati/smaltiti da ciascun gestore, dovrà approvare la relativa contabilità nonché predisporre gli atti necessari al pagamento, inoltrando la richiesta di emissione fattura agli operatori, sulla scorta dei certificati di pagamento ed effettuare la relativa liquidazione utilizzando le risorse presenti sul C/C dedicato, segnalando l'eventuale Ente moroso;*
- *l'Ufficio Comune trasmetterà, entro il 15 ottobre dell'anno, a ciascun ente convenzionato, l'andamento della spesa reale al fine dell'eventuale variazione della posta di bilancio, nonché entro il mese di gennaio dell'anno successivo, il conto consuntivo;*

▪ nel deliberato al punto 4:

- *di confermare il principio deliberato dall'Assemblea dei Sindaci di questa Comunità nella seduta n. 13 del 23 settembre 2019, secondo il quale agli Enti convenzionati che non provvedono con puntualità al versamento degli oneri derivanti dal servizio di gestione dei rifiuti sarà inibito il conferimento presso gli impianti di trattamento, non costituendo ciò interruzione di pubblico servizio;*

▪ nel deliberato al punto 6:

- *di dare atto che l'ATO attua unicamente i compiti di cui alla delega, tra i quali l'incasso delle quote dovute da ciascun comune ed il pagamento dei servizi ricevuti dai Comuni conferitori, rimanendo in capo ad ogni singolo comune conferitore la responsabilità contrattuale per gli omessi pagamenti e per ogni altra obbligazione nascente dai contratti di servizio;*

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n° 36 del 06/03/2020 avente ad oggetto "Oneri di gestione per il funzionamento degli impianti per il trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani comunali" si è demandato al Responsabile del Settore Tecnico il versamento anticipato, in favore dell'A.T.O. Catanzaro, dell'importo annuo previsto rateizzato bimestralmente entro i primi dieci giorni del bimestre, sul C/C indicato dall'Ufficio Comune dell'A.T.O.;

Verificato che:

- l'Ufficio Comune dell'A.T.O., con nota PEC del 24/03/2021 acclarata agli atti in pari data al n° 1665 di prot., ha trasmesso l'All. A1 - Ripartizione oneri 2021 per ciascun Comune convenzionato;
- l'Ufficio dell'A.T.O. Catanzaro, con nota PEC "Spesa – Versamento oneri 2022 II bimestre" del 01/03/2022 acclarata agli atti in pari data al n° 1124 di prot., ha invitato ciascun Ente convenzionato a provvedere al versamento degli oneri relativi al secondo bimestre 2022, secondo le modalità già adottate;

Constatato, pertanto, che occorre procedere all'impegno ed alla relativa liquidazione delle somme maturate nel 5° bimestre dell'anno 2022, pari alla spesa complessiva di € 23.251,13;

Visto:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs n. 267/2000;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con modificazioni con delibera di Giunta Comunale n. 133 del 26/09/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- la legge 7 agosto 1990 n.241 (G.U. n.192 18 agosto 1990) "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 (G.U. 9 maggio 2001, n. 106) "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) "Norme in materia ambientale";
- il comma 1-bis, dell'art. 3-bis "Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali" della legge 14 settembre 2011, n.148;
- la Legge Regionale 11 agosto 2014, n.14 "Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria", nonché la normativa nazionale vigente nella materia de qua;
- la DGR n. 469 del 14 novembre 2014;
- la DGR n. 381 del 31 ottobre 2015;
- la convenzione costitutiva della Comunità d'Ambito di Catanzaro;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:

- 1)** di impegnare, per il periodo dal 01 settembre 2022 al 31 ottobre 2022 (5° bimestre), la somma complessiva di € 23.251,13 quale costo pro-quota del Comune di Squillace sugli oneri di gestione per il funzionamento degli impianti di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani comunali, a valere sull'intervento Cap. 586 – Cod. 0903102 dell'esercizio finanziario 2022;
- 2)** di liquidare, per il periodo 5° bimestre 2022, in favore dell'A.T.O. Catanzaro, l'importo complessivo di € 23.251,13 IVA inclusa, inerente gli oneri di gestione per il funzionamento degli impianti di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani comunali;
- 3)** di accreditare l'importo complessivo di € 23.251,13 (IVA inclusa) sul C/C IBAN IT 58 X 08126 04401 000000062155 – Girofondi 320649, intestato a Consorzio A.T.O. Rifiuti Catanzaro aperto presso la Banca di Credito Cooperativo di Montepaone scr1 - indicando nella causale "Trasferimento oneri di gestione quinto bimestre anno 2022 per il servizio di trattamento/smaltimento rifiuti presso gli impianti dell'A.T.O. Catanzaro";
- 4)** di autorizzare il responsabile del settore finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento;
- 5)** di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Comune dell'A.T.O. di Catanzaro.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'impegno 249 – Cod. 0903102 – Cap. 586 del bilancio 2022.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Al sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

